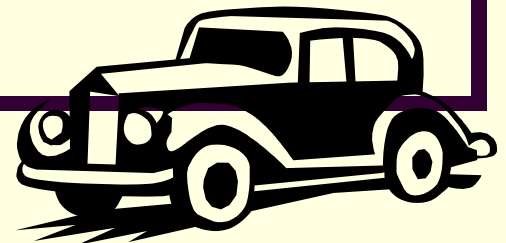


INTRODUCCION A LOS TRAMITES REGISTRALES DEL AUTOMOTOR

CURSO MANDATARIOS



LA DNRPA

- **La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.**
- La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (D.N.R.P.A) surge a partir del Decreto Ley 6582/58 que dispuso la creación del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. La DNRPA tiene como función principal aplicar el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
- La Dirección Nacional a su vez se encuentra dividida en Departamentos a saber:
- Departamento de Control de Inspecciones: Tiene como función principal mantener la supervisión de los registros seccionales.
- Departamento Técnico Registral: Tiene como función principal la elaboración de las Disposiciones (DN), es decir, las normas técnico registrales que conforman el contenido del Digesto (DNTRA). Asimismo cumple funciones de interpretación normativa y control de inscripciones especiales de automotores como los automotores armados fuera de fábrica.
- Departamento de Registros Nacionales: Entre sus funciones principales se menciona la inscripción y control de inscripción de los comerciantes habitualistas.
- Departamento de Rentas: Tiene como función principal la promoción de convenios entre los entes municipales y los registros seccionales.
- A su vez, dentro de la DNRPA, encontramos distintos registros con funciones objetivas como son:
- Registro de Comerciantes Habitualistas.
- Registro de Automotores Clásicos.
- Registro Único de Desarmaderos.
- Registro de Mandatarios.
- La DNRPA es un órgano administrativo que se encuentra dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y depende directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

REGIMEN JURIDICO AUTOMOTOR

- REGIMEN JURIDICO DEL AUTOMOTOR:
- Es muy variada la regulación normativa del automotor lo cual hace necesario diferenciar dos grupos bien diferenciados: EL REGIMEN JURIDICO DEL AUTOMOTOR Y EL DIGESTO DE NORMAS DE TECNICO REGISTRALES, siendo este ultimo el de aplicación directa en el ejercicio de la matricula de mandatario.
- En primer lugar, dentro del REGIMEN JURIDICO DEL AUTOMOTOR encontramos a la Constitución Nacional la cual en su art. 17 señala que la propiedad privada es inviolable.
- Por debajo de esta normativa encontramos numerosas leyes nacionales que tienen injerencia en el automotor como ser el Código Civil y el Código de Comercio. El primero de ellos regula lo referente a la compraventa de cosas muebles y tendría influencia en lo atinente a boletos de compraventa de automotores, en tanto el Código de Comercio rige respecto a la actividad de los comerciantes en general y que sería de aplicación para los comerciantes habitualistas. También podemos nombrar al Código Penal en general y en particular de automotores a la Ley 22977 respecto de la adulteración y falsedad de datos introducidos en las solicitudes tipo, tal como se puede apreciar al pie de los formularios. Asimismo se puede citar en el orden penal a la Ley Nº 25761 que establece el Régimen de los Desarmaderos previendo sanciones tanto privativas de la libertad como pecuniarias para los infractores a éste orden.
- Por debajo de la citada normativa encontramos al Decreto Ley Nº 6582/58 ratificado por Ley Nº 14.467 y actualizado por las Leyes Nº 22977 y 24673 y respectivamente reglamentado por el Decreto 335/88 quienes en su conjunto establecen los conceptos y principios fundamentales del automotor partiendo desde la misma constitución de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, su institución como órgano de aplicación del Registro del Automotor y las características de este Registro como rogatorio, abstracto, real y legitimidad publica, entre otras bases de este particular sistema.
- Además de estos cuerpos centrales, debe tenerse en cuenta las Resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como por ejemplo la Resolución Nº 684/2000, de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, de la Subsecretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, de la Subsecretaría de Justicia y Asuntos Registrales.
- Así por ejemplo podemos citar la Resolución del entonces Ministerio de Educación y Justicia Nº 987/84, que delego en el entonces Secretario de Justicia la facultad conferida por el Decreto Nº 2281/76, para ampliar la enumeración del art. 5º del Decreto-Ley Nº 6582/58, en virtud de la cual, dicho secretario dicto la Resolución Nº 586/88, incorporando a los moto vehículos al régimen jurídico del automotor.
- Otras normas delegadas son las Resoluciones del Secretario de Justicia estableciendo los aranceles que deben cobrarse por los servicios registrales del automotor, determinando los emolumentos que deben percibir los Encargados de Registros Seccionales, creando nuevos registros y fijando o modificando su jurisdicción y nombrando a los Encargados Titulares.
- Por debajo encontramos a las Disposiciones de la Dirección Nacional conocidas como "D.N" cuya característica principal es su carácter TECNICO REGISTRAL, es decir, fijan el procedimiento y sus requisitos para la actuación de los tramites ante los Registros Seccionales y ante la misma Dirección Nacional. Las citadas "D.N" se encuentran en un cuerpo denominado "DIGESTO DE NORMAS TECNICO REGISTRALES", compuesto por tres Títulos, siendo actualizado permanentemente en la medida que la Dirección Nacional, como órgano competente, emite nuevas normativas técnico registrales.
- En un plano inferior encontramos a las "Instrucciones", que constituyen directivas internas desde la Dirección Nacional a los Registros Seccionales, así como también los "Dictámenes", es decir, los despachos de la Dirección Nacional cuando se le plantean conflictos de los peticionarios suscitados ante los Registros Seccionales.
- Finalmente podemos citar a los tramites despachados por los Registros Seccionales a partir de las peticiones hechas por particulares, sean personas físicas o jurídicas, organismos estatales, todos a través de las respectivas solicitudes tipo.

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

- **EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR:**
- El Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios surge a partir del Decreto Ley 6582/58 y entra a funcionar a partir del año 1962. Su órgano de aplicación, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios puso en práctica la documentación identificatoria del automotor. Esto es el Título de Propiedad, la Cédula de Propiedad y las Placas identificatorias del dominio tal como lo dispone el art. 26 del Régimen Jurídico.
- Se deberá tener presente que el Registro del Automotor es un registro constitutivo de títulos vale decir que para la creación del dominio se deberá a través de los respectivos formularios hacer las respectivas peticiones. Antes de la presentación de las solicitudes no se gesta el dominio del automotor y sus posteriores transferencias. Desde la creación del Registro la identificación del Dominio del automotor se ha manifestado a través del título el cual en su cuerpo de escritura dejaba constancia de los distintos actos que se celebraban en relación al automotor. De allí que luego de la inscripción inicial de un vehículo se otorgaba a su titular el título, cédula y placas. A partir de las ulteriores transferencias éstas se asentaban en el título y se otorgaba a los respectivos adquirentes el mismo título y sólo se remplazaba la cédula por otra para cada adquirente.
- Esto fue así hasta enero del año 1995 cuando se produce lo que se denominó la Convocatoria al Repatentamiento del Parque Automotor modificándose la modalidad del título, la cédula y las placas. A partir de la citada convocatoria, cada adquirente de un automotor recibiría un nuevo título reteniendo el registro seccional el título anterior destruyéndolo y dejando en el legajo sólo el número de control respectivo ocurriendo lo mismo con la cédula. Respecto de la placa el viejo sistema de una letra y seis números es reemplazado por las placas alfa numéricas que traen incorporado un número de medidas de seguridad para evitar su adulteración e imitación. Lo mismo ocurre con el título y la cédula.

ESQUEMA DEL TRAMITE

- El presente esquema, se puede aplicar a cualquier trámite registral. El mismo puede graficarse de la siguiente manera:
 -
 - Ingresar al Seccional (arancel - cargo)
(Comienza plazo de Procesamiento)
 -
 - Toma de razón del trámite
 - Consiente
 - Observación
 -
 - Impugna
- Como puede verse, los trámites que se realizan en los Registros de la Propiedad del Automotor transitan un determinado esquema, que comienza con una rogación o petición (materializada en una Solicitud Tipo).
- Esta Solicitud Tipo, que persigue como finalidad promover la actuación del Registro, ingresará en un Seccional determinado, el que previo pago del arancel, le estampará el cargo.
- La Solicitud Tipo, ya ingresada en el Seccional, le otorga el derecho al peticionante para que el Registrador, dentro del plazo de procesamiento previsto por la normativa; proceda a su despacho favorable, o de lo contrario, lo observe.
- Este esquema del trámite registra!, así descripto, ha cumplido su finalidad, ya que ha promovido la actuación del Registrador, y lo ha llevado a resolver sobre la procedencia de una rogación determinada. Sin embargo, el esquema no se agota allí. De resultar el trámite observado, el peticionario del trámite tendrá que decidir si va a consentir la observación; en ese caso, podrá cumplir los recaudos que la resolución del Registrador exige, para lograr luego la inscripción o anotación del trámite, o bien desistir de su petición. Por el contrario, si decide
- impugnarla -total o- parcialmente- deberá interponer el único medio recursivo contra las resoluciones de los Encargados de Registro, que es el recurso previsto en los artículos 16° y s.s del Decreto N° 335/88.
- A continuación analizaremos en cada uno de los apartados los elementos que componen este esquema de un trámite registral.
-

MODELO FORMULARIO TRAMITE OBSERVADO

MODELO DE FORMULARIO DE OBSERVACION DE TRAMITE POR EL
REGISTRO SECCIONAL ANEXO I.

MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
REGISTRO SECCIONAL.....N° (.....)

Lugar y fecha

Conste, que en la fecha se presentó trámite
de.....
.....
correspondiente al Dominio N°.....habiendo sido observado
por.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO

Nombre y apellido de quien retira el
trámite.....
.....
Documento de Identidad:.....
Retiró trámite en
fecha:.....

NOCIONES SOBRE LAS SOLICITUDES TIPOS

■ LAS SOLICITUDES TIPO

- Las peticiones al Registro se realizan a través de las Solicitudes Tipo. Sobre las mismas, podemos destacar los siguientes elementos y particularidades.

■ - LLENADO DE LAS SOLICITUDES TIPO

- Conforme el principio de *rogación*, sobre el cual se basa el Régimen Jurídico del Automotor, sólo a pedido de parte interesada o de autoridad pública competente se promueve la actuación del registro. Así lo establece el artículo 13° del Decreto Ley N° 6582/58, cuyo texto dice: *"Los pedidos de inscripción o anotación en el Registro, y en general los trámites que se realicen ante él, sólo podrá efectuarse mediante la utilización de las Solicitudes Tipo que determine el Organismo de Aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez"*. Por lo tanto, todos los trámites que se peticionen en los Registros Seccionales serán ingresados mediante Solicitudes Tipo -Vgr. ST 02, 03, 08 - aprobadas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA y CP).
- Los datos, antecedentes o manifestaciones que las partes asienten en las Solicitudes Tipo tienen carácter de declaración jurada, asumiendo éstas las responsabilidades penales que pudieren corresponder.
- Las Solicitudes Tipo deberán llenarse a máquina o con letra tipo imprenta en tinta negra o azul. Deben cubrirse todos los datos requeridos, tachándose los espacios no utilizados. El Título I Capítulo I Sección 3a del DNTR enumera y contienen en sus anexos las diferentes Solicitudes Tipo, e indica los rubros a completar en la Solicitud Tipo 02.
- Como desmembramiento del principio de *rogación*, y persiguiendo como finalidad la individualización del trámite registra!, el principio de *unicidad de la rogación* establece que deberá utilizarse una Solicitud Tipo por cada automotor, y por cada trámite, no pudiendo por lo tanto peticionarse en la misma Solicitud Tipo o Formulario más de un trámite. La única excepción a este principio es el supuesto de alta y baja simultánea de motor, y el supuesto de alta y baja simultánea de cilindro para almacenamiento de Gas Natural Comprimido (GNC).

CICLO DE LOS TRAMITES

- CICLO PROCEDIMENTAL DEL TRÁMITE REGISTRAL:
- Ingreso de la petición al Registro Seccional: Pago de Arancel.
- Entrega de Recibos con Cargo
- (Fecha cierta para prioridad del
- Tramite).Plazo de
- Procesamiento (Si en el Digesto no se prevé plazo especial
- : Plazo genérico de 48 hs).
- Despacho del Tramite por el Registro Seccional:
- Toma de Razón: le da el curso normal de procesamiento.
- Observa el Tramite: El peticionario puede: Consentir la Observación.
- Impugnar la Observación.
- (Recorre el/los motivos de
- Observación)
- Único Motivo por el cual el Registro puede negarse a tomar el Trámite: No pago de Aranceles (Conf. Art. 9º del Régimen Jurídico). Además falta de presentación de CETA conforme DN 831/09

DERECHOS DE LOS PETICIONANTES

- Es un derecho del peticionante del Trámite exigir al personal que atiende y nos extenderá el Recibo por Pago de Aranceles que nos consigne en la parte de atrás del Recibo la Documentación que se entrega en ese momento al Registro Seccional. (Ej.: Entrega de Formulario CETA).
- Para tales efectos los Registros Seccionales cuentan con los siguientes Libros: Libro de Quejas, Libro de Autoridades, Libro de Formularios, Legajos de Inscripciones Iniciales (Ej.: Sobre esto último, si hoy día hábil ingreso como Mandatario un tramite de Inscripción Inicial no puede el mismo ser procesado en diez días, esto en consecuencia si sucede, es un trámite sujeto a sanción para el Registro Seccional).